

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069515-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BRENO CARVALHO AGUIAR

RECORRENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAR A DEFICIÊNCIA GLICÊMICA. NÃO RESTOU COMPROVADA A INEFICÁCIA DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS NO ÂMBITO DO SUS. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. TEMA 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão do evento 9 do processo originário de nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5069515-28.2024.4.02.5101

510014591331 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069515-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: BRENO CARVALHO AGUIAR

RECORRENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual BRENO CARVALHO AGUIAR objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (**evento 9**) proferida âmbito do processo originário de nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ, que indeferiu a antecipação de tutela, por meio da qual a parte autora requer o fornecimento dos produtos Monitor Freestyle Libre e Sensor de Freestyle Libre para uso contínuo do tratamento de diabetes.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (**evento 3**), a qual passa a integrar o presente voto:

"Trata-se de medida de urgência interposta por ALESSANDRA DOS SANTOS CARVALHO e outro, com fulcro nos artigos 4º e 5º da Lei nº 10.259/2001, na qual pretende a concessão de medida antecipatória dos efeitos de tutela jurisdicional referente ao processo nº 5063070-91.2024.4.02.5101, para determinar aos réus o fornecimento de Monitor Freestyle Libre e Sensor de Freestyle Libre.

Aduz a recorrente, em síntese, ter sido diagnosticada com a doença diabetes mellitus tipo 1. Segundo laudo do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - IPPMG, acostado à inicial - Evento 1, ANEXO 2, pág. 22 dos autos originários - necessitaria do referido insumo, não fornecido pelo SUS.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória (**evento 9** processo principal):

"I - Vistos, etc...

Tendo em vista a existência de alternativas terapêuticas eficazes oferecidas pelo SUS;

Tendo em vista que o uso sistema de monitorização contínua de glicose não exclui a aferição da glicemia capilar pelo teste convencional disponibilizado pelo SUS;

Tendo em vista que se trata de tecnologia de alto custo não padronizada e que apresenta limitações e riscos (ev. 7);

Tendo em vista que não há risco imediato pela não utilização da tecnologia, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

II - Cite-se nos termos do art. 9º da Lei 10.259/2001, devendo o réu juntar, no prazo da defesa, toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 11 da mesma lei, sob pena de aplicação do artigo 400 do CPC, bem como informar sobre a possibilidade de conciliação e, em caso positivo, apresentar proposta de acordo. Prazo: 30 (trinta) dias.

Em seguida, à autora, por 10 (dez) dias e voltem conclusos para sentença."

Decido.

Em sede de Juizado Especial Federal, a medida de urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

São requisitos para a concessão da tutela antecipada não só a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, suficientes para as medidas cautelares, mas também a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sobre o pedido, importante observar o teor do Parecer técnico do NAT (**evento 7**, dos autos principais) que afirma, em síntese:

Diante o exposto, informa-se que o sistema de monitorização contínua de glicose – leitor e sensores apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

No que tange à disponibilização, ressalta-se que o sistema de monitorização contínua de glicose – leitor e sensores não está padronizado, no âmbito do SUS, em nenhuma lista para dispensação no município e no Estado do Rio de Janeiro. Assim, não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro quanto ao seu fornecimento.

Considerando o exposto, elucida-se que o teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está coberto pelo SUS para o quadro clínico do Autor e que o equipamento glicosímetro capilar e os insumos tiras reagentes e lancetas estão padronizados para distribuição gratuita, no âmbito do SUS, objetivando o controle glicêmico dos pacientes dependentes de insulina.

- Para acesso ao equipamento e aos insumos padronizados no SUS (glicosímetro capilar, tiras reagentes, seringas e lancetas), a Representante Legal do Autor deve se dirigir à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Destaca-se ainda que o sistema de monitorização contínua de glicose – leitor e sensores pleiteado possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Em sequência, é importante destacar a firme jurisprudência sobre o tema que orientam as decisões dos juizados federais nas causas que tratam de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, embora com o respectivo registro na ANVISA:

Tema 106 - STJ

"Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS".

Tese Firmada: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".*

ENUNCIADO Nº 14 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ:

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Da análise detida dos autos principais tendo em conta a disposição do art. 300 do Código de Processo Civil e sob a ótica da jurisprudência pacífica sobre a questão, observa-se que não restou comprovada a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS, de modo que o pedido deve ser indeferido.

Nestes termos, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

Intime-se o recorrente.

Intimem-se também os recorridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, respondam ao presente recurso.

Ao final, venham-me conclusos para decisão final."

Logo, conforme as razões supra aduzidas, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão do evento 9 do processo originário de nº 5063070-91.2024.4.02.5101/RJ, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.